LIÊN ĐOÀN …
ĐỀ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
ĐỢT … NĂM …

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT (ĐỀ SỐ 4)

Môn: Kỹ năng hành nghề luật sư Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút

Câu 1 (Phần chung cho tất cả các thí sinh): 5 điểm

Trong Đơn khởi kiện ngày 20/3/2022 và các lời khai tại Toà án, anh Trần Vinh trình bày: Anh làm việc tại Công ty T (có trụ sở tại quận 1, thành phố H) từ ngày 01/02/2018. Sau thời gian thử việc, ngày 01/3/2018 anh được Công ty T ký hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng, công việc là công nhân Phòng sơn. Trong quá trình làm việc, anh luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao, không hề vi phạm kỷ luật lao động. Tuy nhiên, ngày 24/11/2021 Tổng giám đốc Công ty T (người đại diện theo pháp luật của Công ty T) căn cứ Điều 125 Bộ luật Lao động năm 2019, ra Quyết định số 70/QĐ sa thải anh Vinh với lý do: "Anh Vinh đã nhiều lần vi phạm nội quy Công ty, đi trễ giờ làm việc, có thái độ chống đối, gây sự với cấp trên, đã nhắc nhở nhiều lần vẫn không khắc phục, sửa chữa"; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2021. Anh Vinh không đồng ý với việc xử lý kỷ luật theo Quyết định số 70/QĐ ngày 24/11/2021 của Công ty T vì việc xử lý kỷ luật này là trái pháp luật.

Yêu cầu khởi kiện của anh Vinh là: (i) Yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 70/QĐ ngày 24/11/2021 của Công ty T và buộc Công ty T phải nhận anh Vinh trở lại làm việc; (ii) Công ty T phải bồi thường cho anh Vinh tiền lương trong thời gian anh Vinh bị nghỉ việc trái pháp luật (từ ngày 01/12/2021 đến ngày Công ty T nhận anh Vinh trở lại làm việc) và 04 tháng lương theo mức lương 10 triệu đồng/tháng; Công ty T phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian từ ngày 01/12/2021 đến ngày Công ty T nhận anh Vinh trở lại làm việc; (iii) Công ty T phải trả cho anh Vinh tiền lương tháng 9, 10, 11/2021 mà Công ty chưa thanh toán cho anh theo mức lương 10 triệu đồng/tháng. Toà án thụ lý vụ án vào ngày 21/3/2022.

Theo trình bày của Công ty, trong quá trình làm việc, anh Vinh liên tục có hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Cụ thể: tháng 8/2021, anh Vinh đi làm trễ 03 lần; tháng 9/2021, anh Vinh đi làm trễ 04 lần; tháng 10/2021, anh Vinh đi làm trễ 03 lần. Ngày 14/10/2021, anh Vinh nghỉ việc không xin phép Công ty, gây cản trở cho hoạt động của dây chuyền sản xuất, vì anh Vinh đảm nhiệm một vị trí trong dây chuyền đó. Vào ngày 22/11/2021, trong khi Ban giám đốc Công ty đang xem xét về thái độ làm việc của anh Vinh thì anh Vinh đã có hành vi xông vào đánh ông chủ quản người Đài Loan, nhưng đã được anh em công nhân ngăn cản kịp thời nên hậu quả nghiêm trọng không xảy ra. Tuy nhiên, hành vi của anh Vinh đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Công ty đã mời anh Vinh tham dự cuộc họp xét kỷ luật tổ chức vào ngày 23/11/2021, nhưng anh Vinh không dự họp. Hội đồng kỷ luật đã tiến hành họp theo đúng quy định của pháp luật vào ngày 23/11/2021 và Tổng giám đốc đã ra quyết định sa thải đối với anh Vinh.

Công ty T không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của anh Vinh và cung cấp cho Toà án các tài liệu: (1) Nội quy lao động của Công ty (đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn y việc đăng ký vào ngày 02/6/2021), trong đó Điều 55 quy định: Người lao động bị kỷ luật sa thải khi: (i) có các hành vi vi phạm quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động năm 2019;